

1502233-93.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 5).

A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, denuncio HEVERTON MOREIRA SANTOS como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502233-93.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502233-93.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236703/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

INDAIATUBA, 19951897 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 3638/21/931 - DEL.POL.PLANTÃO

INDAIATUBA, 2236703 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Heverton Moreira Santos

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 19h09min, na Rua Nelson Nazário, 293, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, HEVERTON MOREIRA SANTOS, menor de 21 anos de idade, qualificado à fl. 16, trazia consigo e mantinha em depósito 5,6 gramas de cocaína na forma de crack, acondicionada em 32 invólucros plásticos, e 36,6 gramas de maconha, acondicionada em 9 invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12 e laudo de constatação preliminar de fls. 13/15 e laudo toxicológico de fls. 78/80.

Segundo se depreende dos autos, guardas municipais em patrulhamento flagraram o denunciado em atitude suspeita próximo a um bebedouro localizada na praça existente no local dos fatos, razão pela qual o abordaram. Em busca pessoal, localizaram a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro. E, em busca no local, localizaram e apreenderam 32 pedras de crack e 9 porções de maconha. Na ocasião, o denunciado admitiu a mercancia de drogas no local e a propriedade das pedras de crack encontradas. Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 5).

A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, denuncio HEVERTON MOREIRA SANTOS como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Defesa prévia a fls. 98. Denúncia recebida a fls. 105/106. Réu citado a fls. 128.

Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 129/130.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, requereu que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão espontânea. Na terceira fase, requereu que seja reconhecida a figura de tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e da menoridade relativa. Caso o entendimento seja pela condenação, requereu que seja aplicada a causa de diminuição de pena, nos termos do paragrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, além da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Ainda, requereu que a aplicação da multa seja no patamar mínimo, tendo em vista a condição financeira do réu.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo toxicológico definitivo a fls. 78/80.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Heverton Moreira Santos confessou os fatos. Disse que agiu por causa de necessidade. Afirmou que apenas a droga encontrada com ele era de sua posse.

A testemunha Sérgio Henrique Garbo Pagni disse que estavam em patrulhamento próximo a uma praça quando avistaram o suspeito pegando alguma coisa em um bebedouro desativado. Pelo fato da praça ser conhecida como ponto de tráfico de drogas, abordaram o suspeito e realizaram busca pessoal, na qual encontraram apenas a quantia de R\$ 40,00. Afirmou que no embrulho encontrado no bebedouro foram localizadas 32 porções de crack. Posteriormente, encontram mais 09 porções de maconha, contudo o acusado negou que eram de sua posse.

A testemunha Marcos Vinicius Ferreira ratificou o relato de seu colega.

III.3 Exame da prova

O réu, em seu interrogatório, confessa que estava praticando atividade de venda de entorpecentes, haja visto que estava passando por necessidades.

Neste mesmo sentido, os guardas civis responsáveis pela abordagem confirmam os fatos em seus depoimentos.

Por fim, o laudo toxicológico definitivo de fls 78/80, confirma a materialidade do delito.

Assim sendo, restando evidentes autoria e materialidade, a partir das provas produzidas, a condenação é a medida que se impõe.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 37/38). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão e a menoridade relativa do réu na data dos fatos, aplica-se a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em três anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Heverton Moreira Santos à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es).

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e

OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA